РЕКЛАМА

Дело № 2-2203/2020

Номер дела: **2-2203/2020**

УИН: **25RS0005-01-2020-003108-37**

Дата начала: **28.07.2020**

Дата рассмотрения: **08.12.2020**

Суд: **Первомайский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Анциферова Олеся Евгеньевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Павлюк Евгения Владимировна		
ОТВЕТЧИК	Шабалин Алексей Петрович		
ОТВЕТЧИК	Комисаренко Елена Викторовна		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	БАХАРЧИЕВ РУСЛАН СУЛУМБЕКОВИЧ		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			28.07.2020
Передача материалов судье			28.07.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		03.08.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			03.08.2020
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания		25.08.2020
Вынесено определение о назначении предварительного			25.08.2020

судебного заседания			
Предварительное судебное заседание	Заседание отложено	неявка ОТВЕТЧИКА по болезни	10.09.2020
Предварительное судебное заседание	Назначено судебное заседание		21.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка ИСТЦА	11.11.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)	08.12.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			11.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			17.12.2020

Решение

Дело № 2-2203/20

25RS0005-01-2020-003108-37

Решение

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08.12.2020 г. г. Владивосток

Первомайский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Анциферовой О.Е.

при секретаре Аветисян А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Павлюк Евгении Владимировны к Комисаренко Елене Викторовне, Шабалину Алексею Петровичу о защите, чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Павлюк Е.В. обратилась в суд с иском к Комисаренко Е.В., Шабалину А.П. о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ государственный инспектор БДД ОГИБДД УМВД РФ по г. Владивостоку майор полиции Комисаренко Е.В. обратилась в полицию с заявлением о том, что истица - инспектор ОУУП и ПДН Отдела полиции № УМВД России, склоняла ответчицу к даче взятки, просила привлечь истицу к ответственности, чем распространила заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию гражданина и сотрудника органа внутренних дел. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Комисаренко Е.В. Шабалин А.П. подал в прокуратуру Приморского края заявление о том, что истица вымогала взятку у Комисаренко Е.В., вела себя неподобающим образом, хамила, угрожала, злоупотребляла своим служебным положением. Обращения ответчиков, содержащие порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Павлюк Е.В. были направлены исключительно с намерением причинить вред другому лицу, что говорит о злоупотреблении правом с их стороны. Служебная деятельность сотрудников полиции является публичной. При этом распространение порочащих сведений в отношении отдельно взятого сотрудника органов внутренних дел наносит непоправимый урон всей правоохранительной службе, сказываясь на ее имидже. Для сотрудника недопустимы: поспешность в принятии решений, пренебрежение процессуальными и моральными нормами, использование средств не соответствующих требованиям закона, нравственными принципам и нормам. В нарушение

порядка Комисаренко Е.В. преднамеренно максимально распространяла заявления вместо того, чтобы подать рапорт своему непосредственному начальнику. Она настаивает, что ситуаций и обстоятельств, описываемых в заявлении, в действительности, не было, что подтверждено материалами проверки. Просит суд удовлетворить требования о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда и убытков удовлетворить, взыскать с Комисаренко Е.В. моральный вред в размере 100 000 руб., взыскать с Шабалина А.П., взыскать солидарно с ответчиков убытки в размере 30 000 руб. на услуги представителя.

Истец Павлюк Е.В. в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, о причинах неявки суд не известила, ходатайство об отложении слушания дела не заявляла.

При указанных обстоятельствах, в силу ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Ответчики Комисаренко Е.В. и Шабалин А.П. в судебном заседании исковые требования не признали, указав, что истицей не представлены доказательства, подтверждающие факт распространения указанных ею сведений. Приведенные истицей в иске слова не содержат сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку высказывания ответчика являются его субъективным мнением. Требования истца основываются на несоответствующих действительности обстоятельствах. Сведения являются оценочными суждениями, субъективным мнением.

Представитель ответчика Шабалина А.П. – ФИО6 в судебном заседании исковые требования не признал, указал на отсутствие правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности, при этом юридически значимыми обстоятельствами, имеющими в силу приведённой нормы ГК РФ значение для дела, являются факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

Согласно разъяснениям в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц", порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, нарушении деловой этики, которые умаляют честь и достоинство гражданина или его деловую репутацию.

В соответствии с пунктом 7 указанного Постановления, судам разъяснено, что по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких

сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам.

Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. Обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике.

Пунктом 10 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3 "О судебной практике по делам о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" разъяснено следующее: статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан направлять личные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом срок.

По смыслу приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, каждый гражданин имеет право свободно и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов либо прав и законных интересов других лиц. При этом гражданин может указать в обращении на известные ему факты и события, которые, по его мнению, имеют отношение к существу поставленного в обращении вопроса и могут повлиять на его разрешение. То обстоятельство, что изложенные в обращении сведения могут не найти своего подтверждения, не является основанием для привлечения заявителя к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 ГК РФ, если соответствующее обращение обусловлено его попыткой реализовать свои конституционные права, имеющие выраженную публичную направленность, в целях привлечения внимания к общественно значимой проблеме.

Иное означало бы привлечение лица к гражданско-правовой ответственности за действия, совершенные им в пределах предоставленных ему конституционных прав, а равно при исполнении им своего гражданского долга.

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Следовательно, с учетом положений статьи 56 ГПК РФ, согласно которым каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, обязанность доказать тот факт, что обращение ответчика к руководителю истца было обусловлено исключительно намерением причинить вред истцу, возлагается на истца.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ Комисаренко Е.В. был подан рапорт начальнику УМВД России по г. ФИО7 Гусеву о проведении служебной проверки и принятии мер к сотруднику ПДН в связи с несоответствием занимаемой должности, указав, что ДД.ММ.ГГГГ Комисаренко Е.В. обратилась в дежурную часть ОП № УМВД России по <адрес> «А» с заявлением по факту вымогательства денежных средств и нанесения телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну ФИО8, 2008 г. рождения учениками МБОУ СОШ №, г. Владивосток, где ее сын обучается в 5 классе. Как оказалось, Вдовин Егор вымогает у ее сына деньги, а также всячески его притесняет. До этого в раздевалке школы Вдовин Его избил ее сына совместно с 2-мя своими подельниками- одноклассниками. Дежурный направил ее к дежурному инспектору ПДН, которая после дачи ею объяснений по вышеуказанным фактам, созвонилась с другим инспектором ПДН, которая очень громко в трубку произнесла «Гони ее наверх». Она проследовала в указанное место. На рабочем месте

сотрудник ПДН, к которому она была направлена 07 марта в 11.00 часов не оказалось И спустя только 40 минут в зданию инспекции по делам несовершеннолетних, расположенной на <адрес> подъехала гражданская автомашина, из которой вышла женщина в гражданской одежде и проследовала в здание. Зайдя в кабинет она сообщила о желании написать заявление по факту вымогательства денежных средств у ее несовершеннолетнего сына и нанесения ему телесных повреждений. Женщина, которая видимо является инспектором ПДН не представившись ей, заявила, что ее заявление абсолютно не будет иметь никакого значения и что для благополучного исхода дела, чтобы избежать негативных последствий, которые будут у ее сына (а именно постановка на учет по делам несовершеннолетних), ей необходимо с ней договариваться и каким-то образом найти с ней «общий язык». Данные слова она расценивает как склонение к даче взятки (по данному факту ею написан рапорт непосредственному руководителю подполковнику полиции ФИО9 для проведения служебной проверки). На протяжении всего разговора, который длился около 10 минут, женщина, которая так и не представилась продолжила в грубой форме на повышенном тоне настаивать, что ее семья неблагополучная, что ее сына надо будет ставить на учет по делам несовершеннолетних. Откуда такие выводы может делать должностное лицо, когда не исследованы все материалы дела, не опрошены все участники драки, не опрошен ее ребенок, не опрошена она. Ее сын единственный кто из 6 подростков так пострадал- сотрясение головного мозга, ушиб передней брюшной стенки- диагнозы подтверждены официальными документами с медицинских учреждений. На ее вопрос, откуда такая информация про ее семью и ее сына женщина пояснила, что она уже разговаривала с матерью одного из участников драки, а именно с матерью Вдовина Егора (с данной женщиной она не знакома) и ей все известно и понятно с ее слов. Как можно делать выводы, не опросив всех участников инцидента. Вдовин- этот тот подросток, который вымогал у ее несовершеннолетнего сына деньги, который оскорблял ее сына нецензурной бранью, умышленно и целенаправленно бросал лед в голову и лицо ее ребенка. Когда она сказала инспектору о вымогательстве, инспектор ей пояснила, что она ничего доказать не сможет и даже если она напишет по факту вымогательства заявление она напишет отказной материал, т.к. прямых доказательств нет. На ее вопрос видела ли она видеозапись с камер видеонаблюдения, которые установлены на фасаде школы, на которых очевидно просматривается, по чьей инициативе произошла драка (отчетливо видно, что это явно не ее сын зачинщик, что ее сын защищал себя), что конкретно произошло, женщина ответчица- нет, не видела. На что ею было сказано, что она некомпетентна и ведет себя как непрофессионально, что необходимо ставить вопрос о ее компетентности. В итоге она в грубой форме на повышенном тоне указала ей на дверь, и никакого заявления она от нее принимать не стала. Она последовала в дежурную часть. Данный сотрудник своими словами, действиями и бездействием неоднократно унизила ее и ее сына, как гражданина РФ. Своими словами инспектор, унизила ее как мать, как женщину, как сотрудника полиции, которая каждую свободную минуту уделяет воспитанию и здоровью своих детей. О том, что она сотрудник полиции она не говорила, свое звание она не называла, на телефон видеозапись или аудиозапись она не производила.

Из материалов дела также следует, что по данному событию ДД.ММ.ГГГГ Шабалин А.П. обратился в прокуратуру Приморского края.

ДД.ММ.ГГГГ в книге регистрации сообщений о преступлении следственного отдела по Ленинскому району города Владивосток Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления по факту проявления инспектором ПДН личной заинтересованности и склонения к даче взятки; ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях ФИО10 и Комисаренко Е.В. признаков преступления.

При этом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что следствие приходит к выводу о том, что факты, сообщенные ФИО11 в рапорте, имели место, но ФИО11 добросовестно заблуждалась, давая юридическую оценку словам и действия Хохлуновой (Павлюк) Е.В,. поэтому в ее действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. Также, поскольку в рапорте об обнаружении признаков преступления и затем в ходе опроса ФИО11 выражает лишь ложную

юридическую оценку слов и действий ФИО10, а также в связи с тем, что ФИО11 сообщает эти сведения в рамках установленного юридического процесса, ее действия не могут рассматриваться как распространение ложных сведений, соединенные с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, т.е. не образуют состав преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Оценив действия ФИО11 на предмет превышения должностных полномочий, следствие приходит к выводу, что во-первых, демонстрация ей своего должностного положения в кабинете инспектора ПДН и высказывания связанных с этим требований не находят объективного подтверждения, а во-вторых, сообщение об обнаружении признаков преступления входит в ее должностные обязанности. Данных, указывающих на то, что рапорт был написан ей не в целях охраны конституционно значимых ценностей, не выявлено.

Обсуждая вопрос о характере оспариваемых сведений, суд приходит к выводу, что сведения, изложенные в рапорте Комисаренко Е.В., не могут расцениваться как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку указанные сведения в отношении истца отражают оценочное суждение ответчицы.

Принимая во внимание, что в судебном заседании сторонам и иным участвующим в деле лицам, предоставляются равные процессуальные возможности по отстаиванию своих прав и законных интересов, включая реальную возможность довести свою позицию до сведения суда, поскольку только при этом условии реализуется право на судебную защиту, которая должна быть справедливой, полной и эффективной, суд отмечает, что в соответствии с процессуальным законодательством сведения, по поводу которых возник данный спор, не могут быть оспорены в порядке, предусмотренном ст. 152 ГПК РФ.

В силу ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, заключений экспертов.

Представление доказательств является процессуальной обязанностью сторон (ст. 56 ГПК РФ).

Оценив представленные по делу доказательства по правилам ст. ст. 12, 56, 67 ГПК РФ, суд пришел к верному выводу о том, что истицей не было предоставлено доказательств, подтверждающих распространение ответчиками сведений в отношении истицы, носящих порочащий характер.

Учитывая, что истцом указано в исковом заявлении на распространение в отношении нее порочащих сведений путем подачи обращения Комисаренко Е.В. и Шабалина А.П., суд приходит к выводу, что данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения этих лиц к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, если эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения. В указанном случае имела место реализация гражданами конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.

Достоверных и убедительных доказательств того, что обращение ответчиков были обусловлены исключительно их намерением причинить вред истице и представляли собой злоупотребление правом, материалы дела не содержат.

С учетом изложенного, факт распространения ответчиками сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истицы, не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

Таким образом, совокупность приведённых обстоятельств позволяет суду прийти к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Павлюк Е.В.

Принимая во внимание недоказанность порочащего характера оспариваемых сведений, суд полагает, что оснований для удовлетворения исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации, не имеется.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо, посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В судебном заседании не установлено обстоятельств, свидетельствующих о совершении ответчиками действий, нарушающих личные неимущественные права истца, которые бы могли причинить Павлюк Е.В. нравственных страдания.

При указанных обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований, в иске Павлюк Е.В. к Комисаренко Е.В., Шабалину А.П. о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил

В иске Павлюк Евгении Владимировне к Комисаренко Елене Викторовне, Шабалину Алексею Петровичу о защите, чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, - отказать.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение месячного срока.

Мотивированный текст решения суда изготовлен 11.12.2020 г.

Судья: О.Е. Анциферова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».